**Оригинал**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**

**КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЛАСТРА, ОТ НАХОДИЩЕ „ЛОЗНИЦА 2", УЧАСТЪК „1-ВИ" И УЧАСТЪК „2-РИ", ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 3 ДЕКЕМВРИ 2008Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ВРИС" ООД, ГР. ПАЗАРДЖИК**

Днес, ..09 април.....2021г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката на основание:

чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 344 на Министерския съвет от 14 април 2021г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „Лозница 2", участък „1-ви" и участък „2-ри", община Пазарджик, област Пазарджик, сключен на 3 декември 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Врис" ООД, гр. Пазарджик, с правоприемника на концесионера, между

**СТРАНИТЕ**

**Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката АНДРЕЙ ЖИВКОВ,** наричан за краткост КОНЦЕДЕНТ,

и

**„Холсим кариерни материали" АД**, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831651159, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх" № 108, ет. 3, представлявано от Катерина Димитрова - Попова – изпълнителен директор, наричано за краткост КОНЦЕСИОНЕР, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**Чл.1.** Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „Лозница 2", участък „1-ви" и участък „2-ри", община Пазарджик, област Пазарджик, сключен на 3 декември 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Врис" ООД, гр. Пазарджик, („Договора"), в съответствие с Решение № 672 на Министерския съвет от 29 октомври 2008г. (обн. ДВ, бр. 95 от 2008г.), се продължава с правоприемника на концесионера „Врис" ЕООД, гр. Пазарджик – „Холсим кариерни материали" АД, гр. София.

**Чл. 2.** „Холсим кариерни материали" АД, гр. София, поема всички права и задължения на „Врис" ЕООД, гр. София, произтичащи от Решение № 672 на Министерския съвет от 29 октомври 2008г. и Договора.

**Чл. 3. (1)** В 30-дневен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение „Холсим кариерни материали" АД, гр. София, се задължава да внесе банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора, обезпечаваща изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

**(2)** В 10-дневен срок от представяне на банковата гаранция по ал. 1 министърът на енергетиката освобождава внесената от „Врис" ЕООД, гр. Пазарджик, банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т.2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора, обезпечаваща изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

**(3)** В срока по ал. 1 страните по Договора сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находище „Лозница 2", участък „1-ви" и участък „2-ри", при условията на чл. 16, ал. 4, ал. 6-10 от Договора.

**(4)** В 30-дневен срок от сключване на договора по ал. 3 натрупаните до датата на прехвърляне средства по откритата от „Врис" ЕООД, гр. Пазарджик, специална банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията (доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи) на находище „Лозница 2", участък „1-ви" и участък „2-ри" се внасят по сметката по ал. 3.

**(5)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е задължение по ал. 1, 3 и 4 „Холсим кариерни материали" АД, гр. София, дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията по ал. 1, съответно вноската по ал. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската.

**Чл. 4.** Член 10, ал. 2 от Договора се допълва, като се създават т. 15 и т. 16 със следното съдържание:

„15. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

16. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране,

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди."

**Чл. 5.** Член 17 от Договора се изменя така:

„Чл. 17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности, включително мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията."

**Чл. 6.** Член 38 от Договора се допълва, като се създава ал. 4 със следното съдържание:

„(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 и по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 4 концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка."

**Чл. 7.** Член 52 от Договора се изменя и допълва така:

**1. Алинея 2 се изменя така**:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

**ЗА КОНЦЕДЕНТА:**

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" №8

**Министерство на енергетиката:**

телефон: 02 9263272; 02 9263197;
факс: 02 9263252

**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

Република България
гр. София
бул. „Черни връх" № 108, ет. 3

**„Холсим кариерни материали" АД**

телефон: 02/451 29 20
факс: .....
e-mail: katerina.dimitrova@lafargeholcim.com

**2.** Алинея 3 се допълва, като се след думите „телефаксен апарат" се добавя „или чрез електронна поща";

**3. Алинея 4 се изменя така:**

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „Лозница 2", участък „1-ви" и участък „2-ри", община Пазарджик, област Пазарджик, сключен на 3 декември 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Врис" ООД, гр. Пазарджик, и влиза в сила от 3 януари 2019г. – датата на вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията, на преобразуването на „Врис" ЕООД, гр. Пазарджик, в „Холсим кариерни материали" АД, гр. София.

Всички останали клаузи от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „Лозница 2", участък „1-ви" и участък „2-ри", община Пазарджик, област Пазарджик, сключен на 3 декември 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Врис" ООД, гр. Пазарджик, остават непроменени.

**ЗА КОНЦЕДЕНТА:**

**Андрей Живков**
**Министър на енергетиката**

**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

.....

**Катерина Димитрова-Попова**
**Изпълнителен директор**